

CLASS NOTES



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for UPSC & BPSC

भारतीय राजव्यवस्था

भारतीय संविधान



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna 6204184260



भारतीय संविधान

संवैधानिक विकास : सक्षिप्त रूपरेखा

- ❖ संविधान जीवन का वह मार्ग है, जिसे राज्य अपने लिए अपनाता है। संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का वह आधारभूत ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। संविधान किसी देश की राजव्यवस्था के मूल सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है, जिसकी कसौटी पर राज्य की विधियों एवं कार्यों को उनकी विधिमान्यता तथा वैधता के लिए परखा जाता है।
- ❖ भारतीय संविधान के निर्माण की भी एक लम्बी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित 'भारतीय संविधान' से अभिन्न रूप से जुड़े हुए अनेक ऐसे अधिनियम एवं चार्टर हैं, जिन्हें समय-समय पर ब्रिटिश संसद में पारित किया गया और जो भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि कहे जा सकते हैं, प्रमुख अधिनियम एवं चार्टर इस प्रकार हैं-

रेग्यूलेटिंग एक्ट, 1773

- ❖ कम्पनी के समस्त भारतीय क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने के लिए इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया।
- ❖ यह व्यवस्था की गई कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर, गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल को इन प्रान्तीय सरकारों पर नियन्त्रण रखने का अधिकार भी दिया गया।
- ❖ गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक चार सदस्यों वाली कार्यकारिणी परिषद् की व्यवस्था भी की गई।
- ❖ अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश रखे जाने थे।
- ❖ सर एलिजाबेथ इम्पे मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य तीन न्यायाधीश लिमैस्टर, चैम्बर्स एवं हाइड थे।

एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781

- ❖ 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह लाया गया।
- ❖ इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को उड़ीसा, बिहार व बंगाल के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।
- ❖ गवर्नर-जनरल इन कौंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया।

पिट्स इण्डिया अधिनियम, 1784

- ❖ इस अधिनियम के द्वारा दोहरे शासन का प्रारम्भ हुआ-(i) व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं (ii) राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कण्ट्रोलर।
- ❖ बोर्ड ऑफ कण्ट्रोलर में 6 सदस्य थे और ये भारत सरकार की देख-रेख करते थे। गवर्नर जनरल की परिषद् तीन सदस्यीय कर दी गई। बम्बई और मद्रास प्रेसीडेंसीयों को (युद्ध, राजस्व एवं अन्य मामलों के सम्बन्ध में) गवर्नर जनरल और इसकी परिषद् के अधीन कर दिया गया।
- ❖ इस एक्ट के तहत कम्पनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

1786 का अधिनियम

इस अधिनियम के द्वारा कॉर्नवालिस को भारतीय फौजों का मुख्य सेनापति बना दिया गया। उसका इस बात का अधिकार भी दे दिया गया। कि वह अपने उत्तरदायित्व पर अपनी कौंसिल के निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही भी कर सके।

1793 का चार्टर अधिनियम

- ❖ गवर्नर जनरल और गवर्नरों को अपनी कार्यकारिणी परिषद् के बहुमत पर आधारित निर्णयों के विरुद्ध कार्य करने की शक्ति मिली तथा गवर्नर जनरल की प्रान्तीय शासकों पर नियन्त्रण की शक्तियों में वृद्धि की गई।
- ❖ इस अधिनियम के द्वारा नियन्त्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई।

1813 का चार्टर अधिनियम

- ❖ कम्पनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया।
- ❖ कम्पनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसका चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के सम्बन्ध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बना रहा भारतीय व्यापार सभी ब्रिटिश प्रजाजनों के लिए खोल दिया गया, यद्यपि उन्हें कुछ विशेष सीमाओं के अधीन कार्य करना पड़ता था।
- ❖ शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपये वार्षिक देने की बात कही गई। कम्पनी की सेवाओं में जाने से पहले इंग्लैण्ड में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

1833 का चार्टर अधिनियम

- ❖ भारतीय व्यापार को सभी के लिए पूरी तरह खोल दिया गया। गवर्नर जनरल की समिति को भारत के सैनिक-असैनिक कार्यों का नियन्त्रण, निरीक्षण एवं निर्देशन सौंपा गया।
- ❖ इस अधिनियम में पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत सरकार का गवर्नर जनरल कहा गया, प्रेसीडेंसी के कानून बनाने के अधिकार समाप्त कर दिए गए।
- ❖ लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया।

1853 का चार्टर अधिनियम

- ❖ इस अधिनियम के द्वारा डायरेक्टरों की संख्या 18 कर दी गई, जिसमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे।
- ❖ बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया, डलहौजी को पहला वास्तविक गवर्नर जनरल बनाया गया, कम्पनी के नियुक्ति एवं वापस बुलाने के अधिकार की समाप्ति हुई।
- ❖ सीधी भर्ती प्रणाली की शुरुआत हुई और नियन्त्रण बोर्ड को भारतीय सिविल सर्विसेज के सदस्यों को एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती का अधिकार दिया गया।
- ❖ गवर्नर जनरल की परिषद् में एक और सदस्य जोड़ा गया, अब इसके सदस्यों की संख्या 12 हो गई।
- ❖ इस परिषद् का प्रमुख कार्य विधि बनाना था तथा अधिनियम की वैधता हेतु गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी।



1858 का भारत शासन अधिनियम

- ❖ बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति। भारत का शासन कम्पनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया।
- ❖ भारत राज्य सचिव (भारत मन्त्री) की नियुक्ति जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, उसके सहयोग के लिए 8 सदस्यों की एक भारत परिषद् की नियुक्ति क्राउन द्वारा की गई।
- ❖ चार्ल्स वुड पहला भारतीय मन्त्री था। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया (कैनिंग अन्तिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था)। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का नियन्त्रण बढ़ाया गया।

1861 का भारत शासन अधिनियम

- ❖ गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् का विस्तार।
- ❖ विभागीय प्रणाली का चलन।
- ❖ गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति की गई।
- ❖ प्रांतीय विधान परिषदों की व्यवस्था कर विधायन के क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण की नीति का सूत्रपात हुआ।

1892 का भारत शासन अधिनियम

- ❖ परोक्ष निर्वाचन प्रणाली को मान्यता।
- ❖ व्यवस्थापिकाओं की शक्तियों में वृद्धि।
- ❖ वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार।
- ❖ बजट पर बहस एवं कार्यपालिका के समक्ष सवाल करने का अधिकार दिया गया, परंतु वोट का अधिकार प्राप्त नहीं था।

भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909

- ❖ इसे मॉर्ले-मिण्टो सुधार भी कहा गया।
- ❖ भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति।
- ❖ केन्द्रीय विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई।
- ❖ प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि।
- ❖ प्रांतीय विधान परिषदों में पहली बार गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत।
- ❖ केन्द्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद-विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने के अधिकार मिले।

1919 का भारत सरकार अधिनियम

- ❖ इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में भारत सचिव मॉन्टेग्यू तथा वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे।
- ❖ इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन का आरम्भ करना था। शासन के विषयों को प्रांतीय और केन्द्रीय सूचियों में बांट दिया गया। केन्द्रीय मामले-रक्षा, विदेशी-मुद्रा तथा आयात-निर्यात। इससे प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बाँटा गया।
- ❖ आरक्षित विषय-पुलिस, जेल, भू-राजस्व, सिंचाई और वन-विभाग। ये विषय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद् द्वारा देखे जाते थे।

- ❖ हस्तान्तरित विषय-शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, कृषि और उद्योग गवर्नर और उसके मन्त्रियों द्वारा देखे जाते थे।
- ❖ प्रांतों पर केन्द्रीय नियन्त्रण, द्वैध शासन द्वारा कम किया गया। केन्द्रीय विधायिका (सेण्ट्रल लेजिस्लेटिव) को द्विसदनात्मक बना दिया गया, जिसे राज्य परिषद् (ऊपरी सदन) 5 वर्ष के लिए और विधान परिषद् (तीन वर्ष के लिए) में बाँटा गया। पृथक् निर्वाचक मण्डल का दायरा बढ़ाकर सिखों को इसमें शामिल किया गया। अधिकार बहुमत को समाप्त करके गैर-आधिकारिक (प्रत्यक्ष चुनाव) बहुमत को बढ़ाया गया।
- ❖ भारत सचिव और उसके सहयोगियों का वेतन अब अंग्रेजी राजस्व से देने की बात हुई और भारत के उच्चायुक्त की लन्दन में नियुक्ति हुई, जो भारत सरकार के प्रति जिम्मेदार था और उससे ही खर्च पाता था। वह इंग्लैण्ड में भारतीय विद्यार्थियों का ध्यान रखता था तथा भारत सरकार के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करता था।
- ❖ इस अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। भारत सचिव को इस आयोग की नियुक्ति का कार्य सौंपा गया।

1935 का भारत सरकार अधिनियम

- ❖ इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता और प्रांतों में जवाबदेह सरकारों की स्थापना और द्वैध शासन की समाप्ति की गई।
- ❖ पहली बार कौंसिल ऑफ स्टेट्स (प्रांतीय परिषदों) को 6 प्रांतों में द्विसदनीय बनाया गया, ये प्रांत थे-बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम।
- ❖ पृथक् निर्वाचक मण्डलों का विस्तार किया गया, सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों (एंग्लो-इण्डियन) और यूरोपियों को इसमें शामिल किया गया।
- ❖ संघीय न्यायालय की दिल्ली में स्थापना, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 या 6 से कम जजों की नियुक्ति मान्य की गई।
- ❖ इसी अधिनियम के द्वारा 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया' की स्थापना की गई।

1947 ई. का भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम

- ❖ 4 जुलाई, 1947 ई. को इंग्लैण्ड की संसद द्वारा 'भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम' पारित किया गया।
- ❖ 15 अगस्त, 1947 ई. को भारत दो अधिराज्यों-भारत व पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाएगा। सिन्ध, उत्तर-पूर्वी सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान तथा असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में तथा शेष भारत में रहेगा।
- ❖ दोनों अधिराज्यों की विधानसभाओं को अपना-अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया गया।
- ❖ नवीन संविधानों के निर्माण तक शासन 1935 ई. के अधिनियम के अनुसार चलता रहेगा।
- ❖ 15 अगस्त, 1947 ई. से भारत सचिव व इंडिया ऑफिस को समाप्त कर दिया जाएगा।
- ❖ भारतीय रियासतों को भारत अथवा पाकिस्तान किसी भी देश में सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया।
- ❖ इस अधिनियम के द्वारा भारत अंततः 15 अगस्त, 1947 ई. को ब्रिटिश दासता से मुक्त हुआ।

भारतीय संविधान का निर्माण

- ❖ संविधान सभा के सिद्धान्त के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के 'स्वराज विधेयक' में होते हैं, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था।
- ❖ द्वितीय विश्वयुद्ध की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों द्वारा विवश कर दिए जाने पर 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि भारत का संविधान स्वयं भारतवासियों द्वारा ही तैयार किया जाएगा।
- ❖ 1942 की क्रिप्स योजना के द्वारा ब्रिटेन ने स्पष्टतया स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी। अंत में 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया।
- ❖ कैबिनेट मिशन योजना में निश्चित किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की

जाए जिसमें कुल 389 सदस्य हों। जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि हों।

संविधान सभा के विकास के चरण

संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष, 11 माह तथा 18 दिन लगे। अपने कार्यकाल में संविधान सभा निम्नलिखित तीन चरणों से गुजरी-

प्रथम चरण

यह चरण 6 दिसम्बर, 1946 से 14 अगस्त, 1947 तक चला। इसमें संविधान सभा कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाई गई सीमाओं के भीतर कार्य करती रही। इस चरण में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ हुई।



द्वितीय चरण

यह चरण 15 अगस्त, 1947 से 26 नवम्बर, 1949 तक चला। इस दौरान संविधान सभा एक प्रभुत्व सम्पन्न एवं अस्थायी संस्था के रूप में कार्य करती रही। इस दौरान संविधान के प्रारूप का संविधान सभा में वाचन किया गया व उस पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ।

तृतीय चरण

यह चरण 27 नवम्बर, 1949 से मार्च, 1952 तक चला। इस दौरान संविधान सभा तब तक एक अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही, जब तक भारत में आम चुनाव के पश्चात् निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं चुने गए व नई संसद का निर्माण नहीं हुआ।

संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप में 114 दिनों तक विचार हुआ।

संविधान दिवस
26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्मदिवस के रूप में मनाया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस
15 सितंबर, 2015 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में एक प्रस्ताव पारित कर इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस
राष्ट्रीय मतदाता दिवस वर्ष 2011 से प्रति वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय है। 'मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता'।

संविधान सभा के प्रमुख सदस्य

- कांग्रेस के सभी चोटी के नेता पं. जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पं. गोविन्द वल्लभ पन्त, बाल गोविन्द खेर, बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन, के.एम. मुंशी, आचार्य जे.बी. कृपलानी और टी.टी. कृष्णामाचारी इसके सदस्य थे।
- कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों से सम्बद्ध व्यक्तियों में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. हृदयनाथ कुंजरू, एन. गोपालास्वामी आयंगर, डॉ. जयकर बख्शी, टेकचन्द, सर अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, प्रो. के. टी. शाह और डॉ. भीमराव अम्बेडकर प्रमुख थे।
- महिला सदस्यों में श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती हंसा मेहता और श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थीं।
- संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार करने वाले व्यक्तियों में तेजबहादुर सप्रू (स्वास्थ्य के आधार पर) एवं जयप्रकाश नारायण थे।

संविधान सभा की समितियाँ

संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें 8 बड़ी समितियाँ थीं एवं अन्य छोटी। बड़ी समितियाँ एवं इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं—

बड़ी समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष
- संघ शक्ति समिति — पंडित जवाहर लाल नेहरू - संघीय संविधान समिति — पंडित जवाहर लाल नेहरू - प्रांतीय संविधान समिति — सरदार वल्लभभाई पटेल - प्रारूप समिति — डॉ. भीमराव अंबेडकर - मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित परामर्श समिति — सरदार वल्लभभाई पटेल
इस समिति की दो उप-समितियाँ थीं—
- मौलिक अधिकार उप-समिति — जे.बी. कृपलानी - अल्पसंख्यक उप-समिति — एच.सी. मुखर्जी
- प्रक्रिया नियम समिति — डॉ. राजेन्द्र प्रसाद - राज्यों के लिए समिति — पं. जवाहर लाल नेहरू - संचालन समिति — डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी. एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियाँ थीं।

प्रारूप समिति

संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त, 1947 ई. को प्रारूप समिति का गठन किया गया, डॉ. भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे।

- 30 अगस्त, 1947 ई. को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई। इसके पश्चात् संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा की गई। इस दौरान तैयार प्रारूप का तीन बार वाचन (Reading) किया गया।
- डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष 'द कॉन्स्टीट्यूशन ऐज सैटलड बाई द असेंबली बी पासड' प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवम्बर, 1949 को पारित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।

प्रारूप समिति के सदस्य
- के.एम. मुंशी (बम्बई से निर्वाचित) - मुहम्मद सादुल्ला (असम से निर्वाचित, मुस्लिम लीग) - बी.एम. मित्र - अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर (मद्रास से निर्वाचित, निर्दलीय) - एन. गोपाल स्वामी आयंगर (मद्रास से निर्वाचित) - डी.पी. खेतान (निर्दलीय)
छोटी समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष
- संविधान सभा के कार्यों से सम्बन्धित समिति—जी.बी. मावलंकर - कार्य संचालन समिति—डॉ. के.एम. मुंशी - सदन समिति—बी. पट्टाभि सीतारमैया - राष्ट्रध्वज सम्बन्धी तदर्थ समिति—डॉ. राजेन्द्र प्रसाद - मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति—सरदार वल्लभभाई पटेल - क्रीडेंसियल समिति—अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर - वित्त एवं कर्मचारी (स्टाफ) समिति—डॉ. राजेन्द्र प्रसाद - हिंदी अनुवाद समिति - उर्दू अनुवाद समिति - प्रेस दीर्घा समिति - आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति—बी. पट्टाभि सीतारमैया - भाषाई प्रांतों से सम्बन्धित आयोग - वित्तीय प्रावधान सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति - सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समितियाँ—एस. वरदाचरियार

- भारतीय संविधान के पिता/आधुनिक मनु की संज्ञा डॉ. बी. आर. अम्बेडकर को दी जाती है।
- संविधान सभा में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था।
- संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर, 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है, जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को सौंपा।
- 26 नवंबर, 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया।

संविधान की स्वीकृति

- प्रारूप समिति द्वारा संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया, वह 1 फरवरी, 1948 के दिन संविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्द किया गया। 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अन्तिम रूप प्रदान किया और इसी दिन इस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर हुए।
- संविधान के 15 अनुच्छेद, 26 नवम्बर, 1949 को ही लागू कर दिए गए थे परंतु शेष संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया।
- 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू करने का वास्तविक कारण यह था कि 1930 से ही सम्पूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन 'स्वाधीनता दिवस' के रूप में मनाया जाता था।
- सम्पूर्ण संविधान के निर्माण में 2 वर्ष, 11 मास और 18 दिन का समय लगा। इस कार्य पर 63 लाख 93 हजार 729 रुपये खर्च हुए। अन्तिम रूप से स्वीकृत संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं।



भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत

विदेशी स्रोत

- ❖ **ब्रिटिश संविधान**—भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, कानून का शासन, एकीकृत संस्थात्मक ढांचा (एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकीकृत नौकरशाही तथा इकहरी नागरिकता), विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसद व विधानमण्डलों के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ तथा मन्त्रिमण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर ब्रिटिश संविधान का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।
- ❖ **अमेरिका का संविधान**—भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, सर्वोच्च न्यायालय से सम्बन्धित व्यवस्थाओं, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि पर अमेरिका के संविधान का प्रभाव देखा जा सकता है।
- ❖ **कनाडा का संविधान**—हमारी संघात्मक व्यवस्था, हमारे संविधान में संघ के लिए 'यूनियन' (Union) शब्द का प्रयोग और अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र को सौंपे जाने की व्यवस्था को कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया।
- ❖ **ऑस्ट्रेलिया का संविधान**—भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित भावनाएँ, समवर्ती सूची तथा इस सूची के विषयों पर संघ और इकाइयों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को निपटाने के उपाय ऑस्ट्रेलिया के समान हैं।
- ❖ **आयरलैण्ड का संविधान**—भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धान्त, राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल की व्यवस्था, राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली आयरलैण्ड के संविधान से मिलती है।
- ❖ **जापान का संविधान**—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की शब्दावली 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर' (except according to procedure established by law) जापान के संविधान से ली गई है।

- ❖ **दक्षिण अफ्रीका का संविधान**—भारतीय संविधान की संशोधन पद्धति दक्षिण अफ्रीका के संविधान की संशोधन पद्धति से मिलती है।
- ❖ **जर्मनी का वीमर संविधान**—भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल में राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन सम्बन्धी जो अधिकार दिए गए हैं, वे जर्मनी के 'वीमर संविधान' से लिए गए हैं।

देशी या भारतीय स्रोत

- ❖ **नेहरू समिति रिपोर्ट**—नेहरू रिपोर्ट (1928) में कहा गया था कि भारत का भावी संविधान अपने स्वरूप में संघीय होगा, देशी रियासतों का कोई अलग अस्तित्व नहीं होगा, संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाएगी। वर्तमान संविधान में ऐसा ही किया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए रक्षा उपाय, संघीय राजव्यवस्था के मूल स्रोत और मूल अधिकार भी नेहरू रिपोर्ट में मिलते हैं।
- ❖ **1935 के भारतीय शासन अधिनियम** की लगभग 200 धाराएँ ऐसी हैं, जिन्हें या तो अक्षरशः अथवा वाक्य रचना में साधारण परिवर्तन करके संविधान में स्थान दिया गया है। 1935 ई. के अधिनियम से प्रमुखतया इन महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को लिया गया है: (i) भारतीय संविधान की तीन सूचियाँ तथा शक्ति का पृथक्करण, (ii) राज्यपाल के पद की व्यवस्था, (iii) राज्य अथवा राज्यों में सवैधानिक व्यवस्था की विफलता पर उनकी शासन व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा तथा (iv) वर्तमान संविधान 1935 के अधिनियम की भाँति ही प्रशासनिक व्यवस्था के उल्लेख सहित एक विस्तृत वैज्ञानिक प्रलेख है। 1935 के अधिनियम से बहुत कुछ ग्रहण किया गया है। लेकिन इसके बावजूद वर्तमान संविधान को 1935 के अधिनियम का वृहत् संस्करण नहीं कहा जा सकता है।
- ❖ भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। इसके लागू होने के बाद भारतीय संविधान का निरन्तर विकास हुआ है। वस्तुतः संविधान का विकास एक अनवरत प्रक्रिया है।

संविधान के लक्षण

- ❖ संविधान में जिस प्रकार केन्द्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उससे केन्द्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती है, किंतु राज्यों के मामलों में केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप किया जाना हमारे संविधान का सामान्य लक्षण नहीं है।
- ❖ वस्तुतः भारतीय संविधान न तो विशुद्ध परिसंघीय है, और न ही विशुद्ध एकात्मक, बल्कि यह दोनों का समन्वय है। यह अपने ढंग का एक अनोखा संविधान है।
- ❖ भारतीय संविधान इस बात पर अत्यधिक बल देता है कि संघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश का हित सर्वोपरि है।
- ❖ महत्वपूर्ण विषयों का एकीकृत रूप
- ❖ संघ की राज्यों को निर्देश देने की शक्ति (अनुच्छेद-256)
- ❖ राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता नहीं
- ❖ अधिकारी तंत्र का नियंत्रण (अखिल भारतीय सेवाएं)
- ❖ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में केन्द्र की भूमिका

भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण

- ❖ लिखित संविधान
 - ❖ संविधान की सर्वोच्चता
 - ❖ संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन
 - ❖ स्वतन्त्र न्यायपालिका
 - ❖ संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया
 - ❖ केन्द्र तथा राज्यों में पृथक् सरकारें
 - ❖ संसद में उच्च सदन (राज्यसभा) की उपस्थिति।
- उपयुक्त लक्षणों के अतिरिक्त भी कई ऐसे तत्व हैं, जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन वे उसके संघीय स्वरूप को प्रभावित करते हैं, जैसे—
- ❖ भारत में दलीय स्वरूप
 - ❖ प्रधानमन्त्री का करिश्माई व्यक्तित्व
 - ❖ योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग)
 - ❖ राष्ट्रीय विकास परिषद्

भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण

- ❖ शक्तियों का बंटवारा केन्द्र के पक्ष में।
- ❖ केन्द्र राज्यों की सीमा, नाम तथा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है।
- ❖ एकल नागरिकता का प्रावधान
- ❖ राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्र द्वारा
- ❖ आपातकाल में पूर्णतया एकात्मक स्वरूप
- ❖ राज्यों में राष्ट्रपति शासन
- ❖ संविधान संशोधन करने की पहल का अधिकार केन्द्र के पास
- ❖ एकीकृत न्याय व्यवस्था
- ❖ आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन हेतु विधायी शक्ति केन्द्र के पास

भारतीय संविधान की उद्देशिका

उद्देशिका

- ❖ प्रत्येक संविधान के प्रारम्भ में सामान्य रूप से एक प्रस्तावना होती है, जिसके द्वारा संविधान के प्रमुख उद्देश्यों को भली-भाँति समझा जा सकता है। वर्तमान समय में (42वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात्) भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित है:

“हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति



राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़-संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत् 2006 विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”

- प्रस्तावना में रेखांकित शब्द (समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखण्डता) मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें 42वें संवैधानिक संशोधन (1976) के आधार पर प्रस्तावना में जोड़ा गया है।
- प्रस्तावना संविधान की कुंजी तथा संविधान का सबसे श्रेष्ठ अंग है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने कहा है, “प्रस्तावना संविधान के आदर्शों व आकांक्षाओं को बताती है।”
- संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का आधार पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ‘उद्देश्य-प्रस्ताव’ है, जिसे उन्होंने 13 दिसम्बर, 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया था।
- प्रस्तावना से चार तथ्य स्पष्ट होते हैं: (1) सत्ता का स्रोत, (2) शासन का प्रकार, (3) शासन प्रणाली के लक्ष्य एवं (4) स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की तिथि।
- बेरुबारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का कानूनी भाग नहीं है। तथापि केशवानन्द भारती वाद (1973) में पूर्व निर्णय को बदलते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का अभिन्न अंग बताया। अतः प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किंतु प्रस्तावना का वह भाग जो बुनियादी ढाँचे का भाग है, उसे संसद द्वारा बदला नहीं जा सकता।
- डॉ. सुभाष कश्यप के अनुसार, “संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका ...।”

उद्देशिका के तत्त्व

- संविधान घोषित करता है कि भारत के लोगों ने ही संविधान को अंगीकृत (Adopted), अधिनियमित (Enacted) तथा आत्मार्पित (Given to Themselves) किया है। अतः देश की सम्प्रभुता (Sovereignty) अंततः लोगों में ही निहित है।
- यह लोगों के उन आदर्शों (Ideals) व आकांक्षाओं (Aspirations) जिन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता है, की भी उद्घोषणा करता है।
- आदर्श, आकांक्षाओं से भिन्न हैं। संविधान द्वारा भारत को एक संप्रभुतासम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करने के आदर्शों को प्राप्त कर लिया गया है। परंतु, आकांक्षाओं के अंतर्गत न्याय, स्वतन्त्रता, समता व बंधुता आदि तत्त्व हैं, जिन्हें अभी भी प्राप्त किया जाना है। उद्देशिका आदर्श व आकांक्षाओं की प्राप्ति का साधन है।

उद्देशिका का उद्देश्य

- संविधान के प्राधिकार का स्रोत स्पष्ट करना: उद्देशिका से स्पष्ट होता है कि संविधान के प्राधिकार का मूल स्रोत भारत के लोगों में निहित है।
- संविधान निर्माण का उद्देश्य स्पष्ट करना वस्तुतः उद्देशिका में उन महान अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं की घोषणा की गई है, जिन्हें भारत के लोगों ने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने की इच्छा की थी।
- उद्देशिका में संविधान के अधिनियमन की तिथि का उल्लेख है।
- उद्देशिका में भारतीय राजव्यवस्था एवं सरकार के स्वरूप के साथ-साथ नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं का भी वर्णन किया गया है।

उद्देशिका की शब्दावली

सम्प्रभुता सम्पन्न (Sovereign)

- सम्प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र इस बात पर बल देता है, कि भारत के बाहर ऐसी कोई सत्ता (Authority) नहीं है, जिस पर यह देश किसी भी रूप में निर्भर है। वस्तुतः, यह शब्द बिना किसी बाह्य दबाव या प्रभाव के आत्मनिर्णय की शक्ति का परिचायक है।
- एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से से दावा छोड़ सकता है।

समाजवादी (Socialist)

- समाजवाद (Socialism) से संविधान का अभिप्राय है—लोकतांत्रिक साधनों से समाज के समाजवादी स्वरूप (Socialistic Pattern of Society) की प्राप्ति।

- भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है न कि साम्यवादी समाजवाद। इसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है।
- भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला-जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर इसका ज्यादा झुकाव है।

पंथनिरपेक्ष (Secular)

- भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य (Secular State) है—इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारत एक धर्म विहीन (Non-religious) या अधार्मिक (Irreligious) या धर्म विरोधी (Anti-religious) राज्य है।
- इसका सीधा अभिप्राय यह है कि यह राज्य स्वयं में धार्मिक नहीं है और सर्वधर्म समभाव के प्राचीन भारतीय सिद्धांत का अनुकरण करता है।
- इसका तात्पर्य यह भी है, कि राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में विभेद (Discrimination) नहीं करेगा।
- राज्य धर्म को किसी नागरिक का व्यक्तिगत मामला समझता है, जिसमें किसी धर्म में विश्वास करने या न करने का अधिकार सम्मिलित है।
- इसके बावजूद भी भारत अपने विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण के कारण उस अर्थ में पंथनिरपेक्ष (Secular) नहीं है, जिस अर्थ में पश्चिमी देश हैं।

लोकतांत्रिक (Democratic)

- लोकतांत्रिक पद का तात्पर्य यह है कि केवल उन्हीं शासकों को सरकार चलाने का अधिकार है, जो लोगों द्वारा निर्वाचित हैं।
- भारत प्रतिनिधि-लोकतंत्र (Representative Democracy) की व्यवस्था का पालन करता है, जिसमें सांसदों (MPs) तथा विधायकों (MLAs) का सीधे जनता द्वारा निर्वाचन किया जाता है।
- पंचायतों व नगरपालिकाओं के माध्यम से लोकतंत्र को अत्यंत छोटे स्तर तक लाए जाने का प्रयास किया गया है (73वाँ तथा 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम-1992 एवं 1993)।
- इसके होते हुए भी, प्रस्तावना में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र को अपितु सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी सम्मिलित किया गया है।

लोकतंत्र दो प्रकार का होता है—प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे—स्विट्जरलैण्ड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार प्रमुख औजार हैं, इनके नाम हैं—परिपृच्छा (Enquiry), पहल (Initiative), प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना (Recall) तथा जनमत संग्रह (Referendum) दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं।

गणराज्य (Republic)

- गणराज्य पद से तात्पर्य—भारत में वंश परंपरा से कोई शासक नहीं होता है और राज्य के सभी राजनीतिक प्राधिकारी (Authority) प्रत्यक्ष या परोक्ष नीति से जनता द्वारा ही निर्वाचित होते हैं।

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय

- उद्देशिका (Preamble) भारतीय राज्य को कल्याणकारी प्रकृति के माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक न्याय (Political Justice) के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक न्याय (Social and Economic Justice) की प्राप्ति सुनिश्चित करती है।
- किसी भी प्रकार की अर्हता (Qualification) के बिना सार्वभौम वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise) के द्वारा भारत में राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया है।
- जबकि पिछड़े हुए नागरिकों के लिए आरक्षण [अनुच्छेद 15 (4)], उपाधियों का अंत (अनुच्छेद 18) तथा अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17) के द्वारा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है तथा राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के माध्यम से आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है।
- सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



बिहार की सबसे बड़ी
और सफल टीम



5500+

**OFFLINE
STUDENTS**

152000+

**ONLINE
STUDENTS**

900+

SUCCESS

20 शिक्षकों की बड़ी टीम

Shashi Sharan Sir

Founder of TOA



विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता

- स्वतन्त्रता एक मुक्त समाज की अनिवार्य विशेषता है, जो किसी व्यक्ति के **बौद्धिक, मानसिक व आध्यात्मिक पक्षों** के पूर्ण विकास में सहायता करती है। भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 19** के अंतर्गत व्यक्तियों को **6 लोकतांत्रिक स्वतन्त्रताओं** तथा **अनुच्छेद 25-28** के अंतर्गत **धार्मिक स्वतन्त्रता** के अधिकार को सुनिश्चित करता है।

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

- समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध।
- जब तक प्रतिष्ठा व अवसर की समता नहीं है, तब तक स्वतन्त्रता रूपी फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता।
- इस संदर्भ में भारतीय संविधान केवल **धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान** या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा किसी भी **विभेद (Discrimination)** को **अवैधानिक (Illegal)** घोषित करता है। (अनुच्छेद-15)
- इसके साथ ही समाज के उपेक्षित वर्गों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने हेतु संसद ने **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों** तथा **अन्य पिछड़े वर्गों** के लिए कुछ कानून बनाए हैं।
- यह **संरक्षणत्मक विभेद (Protective Discrimination)** अर्थात् उक्त वर्गों के संरक्षण हेतु किया गया सकारात्मक भेदभाव है।
- राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत (अनुच्छेद-39)** महिला तथा पुरुष को जीवनयापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं।

भारतीय संविधान की विशेषताएँ

- लोक प्रभुता पर आधारित संविधान;
- निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान;
- सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य;
- समाजवादी राज्य;
- धर्मनिरपेक्ष (पंथ निरपेक्ष) राज्य;
- कठोरता और लचीलेपन का समन्वय;
- एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन;
- संसदात्मक शासन व्यवस्था;
- मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य;
- नीति-निदेशक तत्व;
- स्वतन्त्र न्यायपालिका और अन्य स्वतन्त्र अधिकरण;
- साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत और वयस्क मताधिकार का प्रारम्भ;
- इकहरी नागरिकता;
- संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय;
- अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था एवं
- एक राष्ट्रभाषा।

संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष

1. संचालन समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
2. संघ संविधान समिति	पं. जवाहर लाल नेहरू

3. प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
4. प्रारूप समिति	डॉ. भीमराव अम्बेडकर
5. झण्डा समिति	जे. बी. कृपलानी
6. संघ शक्ति समिति	पं. जवाहर लाल नेहरू

संविधान की अनुसूचियाँ

- प्रथम अनुसूची:** इसमें भारतीय संघ के छह राज्य और संघीय क्षेत्रों का उल्लेख है।
- द्वितीय अनुसूची:** इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्यसभा के सभापति और उप-सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधान परिषद् के सभापति और उप-सभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेन्शन आदि का उल्लेख है।
- तृतीय अनुसूची:** इसमें विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ की व्यवस्था व प्रारूप का वर्णन है।
- चतुर्थ अनुसूची:** विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है।
- पाँचवी अनुसूची:** इसमें विभिन्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियन्त्रण के बारे में उल्लेख है।
- छठी अनुसूची:** इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान हैं।
- सातवी अनुसूची:** इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख मिलता है।
- आठवी अनुसूची:** इसमें भारत की **22 भाषाओं** का उल्लेख किया गया है।
- नौवी अनुसूची:** इसके अंतर्गत राज्य द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- दसवी अनुसूची:** इसमें दल-बदल रोकने से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख है। दिसम्बर, 2003 में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा दलबदल से सम्बन्धित प्रावधानों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है।
- ग्यारहवी अनुसूची:** इसके आधार पर 'पंचायती राज्यव्यवस्था' को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
- बारहवी अनुसूची:** शहरी क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।

भारतीय नागरिकता

भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के दूसरे भाग में **अनुच्छेद 5-11** तक नागरिकता सम्बन्धी विभिन्न उपबन्धों का प्रावधान किया। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, वहीं अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। भारतीय **नागरिकता अधिनियम, 1955** के सम्बन्ध में विभिन्न प्रावधान लागू किए गए। इस अधिनियम के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है—

नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान

- संविधान के **भाग-2 में नागरिकता** शीर्षक के अंतर्गत **अनुच्छेद-5 से 11** में यह बताया गया है कि संविधान के लागू होने के समय किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा।
- अनुच्छेद-5** से **अनुच्छेद-8** तक में नागरिकों के 4 वर्गों का उल्लेख किया गया है। **अनुच्छेद-9** में प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करने पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा।
- अनुच्छेद-10** तथा 11 संसद को नागरिकता से सम्बन्धित विधि बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं।
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी और महाधिवक्ता जैसे पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही आसीन हो सकते हैं।

- संसद और राज्य विधानमण्डलों के सदस्य बनने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है।

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद-5 से **अनुच्छेद-8** तक प्रत्येक अनुच्छेद में नागरिकों के विशेष वर्ग निर्धारित किए गए हैं—

अधिवास द्वारा नागरिकता

- अनुच्छेद-5** के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारम्भ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है, वह भारत का नागरिक होगा, यदि निम्न शर्तों में से कम-से-कम एक पूरी करता हो—

- वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो।
- उसके माता-पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो।
- वह संविधान लागू होने से ठीक पहले कम-से-कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर निवासी रहा हो।

पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता

अनुच्छेद-6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को दो वर्गों



1. जो 19 जुलाई, 1948 से पहले भारत आ गए थे तथा
2. जो 19 जुलाई, 1948 के बाद भारत आए हैं।

19 जुलाई, 1948 की तिथि का महत्व यह है कि इसी तिथि से भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने-जाने के लिए **अनुमति पत्र की प्रणाली** शुरू की गई थी।

पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता

अनुच्छेद-7 में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति ने मार्च, 1947 के पश्चात् भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। किंतु, यदि वह स्थाई रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति लेकर वापस आ गया है, तो उसकी नागरिकता के सम्बन्ध में वही नियम लागू होंगे जो **अनुच्छेद-6** में **19 जुलाई, 1948** के बाद भारत आने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं। अर्थात् ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा, जो कम-से-कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद ही किया जा सकेगा।

भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता

- ❖ **अनुच्छेद-8** उन व्यक्तियों की नागरिकता का उपबंध करता है जो संविधान के लागू होने के समय **भारत के निवासी** नहीं थे, परंतु वे भारतीय मूल के हैं।
- ❖ इसके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अथवा जिसके माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी में से किसी का जन्म भारत शासन **अधिनियम 1935** द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था और वर्तमान में वह व्यक्ति साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा है, वह भारत का नागरिक समझा जाएगा, यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक या काउंसिल के प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता का आवेदन प्रस्तुत करता है और उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण कर लिया जाता है।

नागरिकता अधिनियम, 1955

- ❖ भारतीय संसद को **अनुच्छेद-11** के अंतर्गत नागरिकता के सम्बन्ध में विधि-निर्माण का अधिकार दिया गया है। इसी के अंतर्गत वर्ष **1955** में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया (**अनुच्छेद-11**)।
- ❖ इस अधिनियम को अब तक आठ बार संशोधित किया जा चुका है। (वर्ष-1957, 1960, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019) इस अधिनियम के अनुसार, भारतीय नागरिकता पाँच प्रकार से प्राप्त की जा सकती है।

भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु पाँच प्रकार

1. **जन्म से नागरिकता (By Birth)**—भारत में जन्म से (26 जनवरी, 1950 के बाद) एवं माता-पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक होना चाहिए।

इस विधि के दो अपवाद: प्रथम, यह विधि वहाँ लागू नहीं होती, जहाँ जन्म के समय शिशु का पिता किसी दूसरे देश या शत्रु देश का **राजनयिक (Diplomat)** हो, **द्वितीय**, शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में जन्म लेने वाले बच्चे हों।

2. **वंशाधिकार द्वारा नागरिकता (By Descent)**—भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी, 1950 ई. को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो।

माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान **नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1992** द्वारा किया गया है। **3 दिसम्बर, 2004** के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता, यदि उसके जन्म के एक वर्ष के भीतर **भारतीय कांउसलेट** में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केन्द्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि में पंजीकरण न हुआ हो।

3. **पंजीकरण द्वारा नागरिकता (By Registration)**—ऐसा व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक से सम्बन्धित होने पर भी पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है, जैसे—भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है, तो उसे भारत में लगातार **5 से 7 वर्षों** तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
 - ❖ **नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986** के पहले उपर्युक्त निवास करने की अवधि मात्र **6 महीने** थी।

- ❖ भारतीय मूल के वे व्यक्ति, जो अविभाजित भारत से बाहर किसी देश अथवा स्थान में रह रहे हों, **भारतीय नागरिकों** के साथ विवाह करने वाली स्त्रियाँ, भारतीय नागरिकों के **अल्पवयस्क बच्चे** आदि इस विधि से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।

4. **देशीयकरण द्वारा नागरिकता (By Naturalization)**—किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत सरकार को आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं—

- ❖ वह जिस देश का नागरिक है, उसकी **नागरिकता का त्याग**।
- ❖ वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए, जहाँ देशीयकरण द्वारा **भारतीय नागरिकों** को नागरिकता लेने से रोका जाता हो।
- ❖ वह **देशीयकरण** के आवेदन के तत्काल पूर्व कम-से-कम एक वर्ष तक भारत में रहा हो।
- ❖ वह पूर्ण आयु, क्षमता एवं सद्चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए।
- ❖ उसे संविधान में **उल्लिखित भाषाओं** में से किसी भी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।
- ❖ उसे राष्ट्र के प्रति **सकारात्मक आस्था** रखना अथवा निश्चित रूप से निष्ठा की एक शपथ लेनी चाहिए।

5. **भूमि के अर्जन द्वारा (By Acquisition of Land)**—यदि कोई नया राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हो जाता है अथवा कर लिया जाए, उदाहरण के लिए, **1974 ई.** में सिक्किम का विलय भारत में हो गया अतः सिक्किमवासी भारतीय नागरिक हो गए, तो भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उस क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे अथवा नहीं।

भारत में केवल **एकल नागरिकता (Single Citizenship)** का प्रावधान है। भारत की नागरिकता को **अनुच्छेद-11** के अंतर्गत संसद, कानूनों के माध्यम से नियंत्रित/नियमित (Regulate) करती है।

नागरिकता की समाप्ति

- ❖ **अनुच्छेद-10** यह स्पष्ट करता है, कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा किसी अन्य प्रकार से छीना या समाप्त (Terminate) नहीं किया जा सकता।
- ❖ **अनुच्छेद-11** संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति एवं नागरिकता सम्बन्धी अन्य उपबंधों में परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। **नागरिकता अधिनियम, 1955** के अनुसार किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्ति के तीन आधार हैं—**परित्याग, पर्यावसान और वंचित किया जाना**।

1. **परित्याग (Renunciation)**—भारत का कोई भी वयस्क नागरिक घोषणा करके अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा वही व्यक्ति कर सकता है, जो भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश का नागरिक है।
2. **पर्यावसान (Termination)**—भारत का वह नागरिक, जिसने **देशीयकरण** अथवा **रजिस्ट्रीकरण** द्वारा अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता स्वीकार की थी तथा वर्तमान में वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है।
3. **वंचित किया जाना (Deprivation)**—ऐसा भारतीय नागरिक, जो पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बना है, वह केन्द्र सरकार के आदेश द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है।

भारत सरकार निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है—

- संविधान के प्रति निष्ठा न रखने अथवा संविधान में आस्था न रखने वाले व्यक्ति को।
- युद्ध के समय शत्रुओं की सहायता करने वाले व्यक्ति को।
- यदि किसी व्यक्ति ने कपटपूर्वक अर्थात् गलत तरीके से भारतीय नागरिकता अर्जित की है।
- देशीयकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा दिए जाने पर।
- किसी भारतीय नागरिक स्त्री/पुरुष द्वारा दूसरे देश के स्त्री/पुरुष के साथ विवाह करने पर।
- लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर।



नागरिकता सम्बन्धी विवाद

सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना ने (13वीं लोकसभा) इस विवाद को जन्म दिया कि **देशीयकरण** (Naturalization) अथवा **पंजीकरण** (Registration) के द्वारा नागरिकता अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति भारत के उच्चतम संवैधानिक पद अर्थात् प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो सकता है अथवा नहीं।

- लोकसभा का चुनाव लड़ने के प्रश्न पर भारतीय संविधान **सामान्य नागरिक** (Ordinary Citizen) और **देशीयकृत नागरिक** (Naturalized Citizen) में कोई विभेद नहीं करता है। कोई भी लोकसभा सदस्य संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री बन सकता है, यदि उसे लोकसभा में आवश्यक समर्थन प्राप्त है।
- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद-14** विधि के समक्ष समता का आशवासन देता है और **अनुच्छेद-16** सरकारी नियोजनों व नियुक्तियों में अवसर की समता प्रदान करता है तथा किसी भी विभेद (Discrimination) का प्रतिषेध करता है। अतः भारतीय संविधान का कोई भी उपबंध किसी **देशीयकृत नागरिक** (Naturalized Citizen) को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोकता। अमेरिकी संविधान अपने **देशीयकृत नागरिकों** (Naturalized Citizen) को **केवल सीनेट का सदस्य** (भारत का राज्यसभा के समकक्ष) बनने का अधिकार देता है एवं अमेरिका में जन्मा व्यक्ति ही अमेरिकी राष्ट्रपति हो सकता है।

विदेशी निवासियों के लिए भारतीय नागरिकता

- भारतीय **डायस्पोरा** के व्यापक अध्ययन तथा उनके साथ रचनात्मक सम्बन्ध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने के लिए भारत सरकार ने सन् 2000 में **एल. एम. सिंघवी** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
- समिति ने अपनी रिपोर्ट में (सन् 2000) कुछ देशों में निवास करने वाले **भारतीय मूल के नागरिकों** (Persons of Indian Origin—PIOs) को **दोहरी नागरिकता** प्रदान करने की सिफारिश की।
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करते हुए 16 देशों (पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर) के PIOs के लिए **विदेशी भारतीय नागरिकता** का प्रावधान किया।
- भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा नागरिकता से अलग विशेष दर्जा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की श्रेणियाँ

- अनिवासी भारतीय (Non-Resident Indians—NRIs)
- भारतीय मूल के व्यक्ति (Person of Indian Origin—PIO)
- भारत के सीमापारीय नागरिक (Overseas Citizen of India—OCI)

1. **अनिवासी भारतीय (NRIs)**—ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में **182 दिन** अथवा उससे अधिक समयावधि तक विदेशों में रहते हैं तथा भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, अनिवासी भारतीय (NRI) कहलाते हैं।

- संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO)** और अन्य किसी नियुक्तियों पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को भी अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाता है।
- अनिवासी भारतीयों** द्वारा लम्बे समय से माँग की जा रही थी कि उन्हें भी भारत के आम चुनाव में मतदान का अधिकार दिया जाए।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष-2011 में एक अधिसूचना जारी करके अनिवासी भारतीयों को भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने हेतु सुविधा प्रदान कर दी गई।
- फॉर्म-6 A** के माध्यम से विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता आवेदन करके मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सकेंगे।

2. **भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO)**—वे लोग, जो स्वयं अथवा जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे, लेकिन वर्तमान में वे लोग किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं।

- ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास कभी भी भारत का पासपोर्ट रहा है तथा जिनके माता-पिता, दादा-दादी अथवा नाना-नानी में से कोई भी **भारत शासन अधिनियम, 1935** के अंतर्गत तत्कालीन भारत क्षेत्र का निवासी रहा हो, अथवा किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी था, जो बाद में

भारत का हिस्सा बन गया हो, तो उस व्यक्ति और उसके **वैवाहिक सम्बन्धी** (Spouse) को **भारतीय मूल का व्यक्ति (PIO)** माना जाता है।

- ऐसे व्यक्ति जो **पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन** अथवा बांग्लादेश के नागरिक हैं अथवा कभी रहे हैं, वे भारतीय मूल के व्यक्तियों में शामिल नहीं होते हैं।

PIO कार्ड: वर्ष 2002 में भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भारतवर्षी कार्ड (PIO Card) की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इस कार्ड द्वारा भारतवासियों को निम्नलिखित सुविधाएँ दी गई थीं—

- भारतीय मूल का कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से 15 वर्षों तक बगैर वीजा के भारत आ सकता है।
- भारत में आने की तिथि से 180 दिनों तक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (Foreigners Regional Registration Officer—FRRO) के पास पंजीकरण कराने की छूट दी गई है।
- भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति (PIO) को भी अनिवासी भारतीयों (NRI) के समान आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षिक सुविधाएँ प्राप्त हैं, परंतु कुछ सुविधाएँ इनको नहीं मिलती हैं, जैसे—भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) का कार्ड धारक कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है।

भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) के कार्ड धारक को **पर्वतारोहण, अनुसंधान कार्य एवं मिशनरी गतिविधियों** के लिए सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक है। चुनाव लड़ने जैसे राजनीतिक अधिकार इन्हें नहीं दिए गए हैं।

3. **भारत के सीमापारीय नागरिक (OCI)—नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2005** में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के (अपवाद पाकिस्तान और बांग्लादेश) प्रावधान किए गए, जब तक कि उनके गृह देश (Home Country) स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हों।

भारत सरकार द्वारा **सीमापारीय नागरिकता** का प्रारंभ वर्ष-2005 से किया गया है। इसके लिए प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं—

- ऐसा व्यक्ति, जो **भारतीय नागरिकता (संशोधन)** अधिनियम, 2005 लागू होने के समय अथवा इसके पश्चात् कभी भी भारत का नागरिक रहा हो अथवा भारतीय संविधान के लागू होने के समय भारतीय बनने की योग्यता रखता हो, वह व्यक्ति जो वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक है, परंतु भारत के किसी ऐसे क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है, जो 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का अंग बन गया।
- इन योग्यताओं को धारण करने वाले व्यक्तियों के पुत्र-पुत्री, पोता-पोती अथवा नाती-नातिन को भी ओ.सी.आई. कार्ड जारी किया जा सकता है, परंतु उनके **वैवाहिक सम्बन्धियों** (Spouses) को ओ.सी.आई. कार्ड की सुविधा नहीं दी गई है और वह व्यक्ति जो कभी भी **पाकिस्तान** अथवा **बांग्लादेश** का नागरिक रहा है, वह सीमापारीय भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता।
- इसे लोकप्रिय रूप में **दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship)** भी कहा जाता है।

सीमापारीय नागरिकता की समाप्ति

यदि कोई व्यक्ति, जिसे ओ.सी.आई. का दर्जा प्राप्त है, वह इस दर्जे को त्यागना चाहता है, तो उसे इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप के अनुसार घोषणा करनी पड़ेगी और केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी किसी घोषणा को स्वीकार करते ही ओ.सी.आई. दर्जा प्राप्त व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित आधार पर सीमापारीय नागरिकता (OCI) भारत सरकार द्वारा समाप्त की जा सकती है—

- यदि किसी व्यक्ति ने झूठे तथ्यों के आधार पर अथवा कोई तथ्य छुपाकर **सीमापारीय नागरिकता (OCI)** प्राप्त की है।
- यदि वह भारत के संविधान के प्रति असम्मान प्रकट करता है।
- यदि वह भारत के युद्धरत होने की दशा में शत्रु देश के साथ व्यापार करना अथवा ऐसी जानकारी को साझा करना, जिससे शत्रु देश को लाभ हो और भारत को नुकसान पहुँचे।
- सीमापारीय नागरिकता (OCI) प्राप्त करने के बाद 5 वर्षों की समयावधि के अंदर 2 वर्षों तक जेल में रहने पर व्यक्ति का ओ.सी.आई. दर्जा समाप्त किया जा सकता है।
- यदि भारत सरकार की दृष्टि में ओ.सी.आई. कार्ड का दर्जा प्राप्त व्यक्ति से भारत की संप्रभुता, अखण्डता, सुरक्षा एवं जनहित को नुकसान हो सके तो



नागरिकता से सम्बन्धित अनुच्छेद

अनुच्छेद	विषय-वस्तु
5	संविधान लागू होने के समय नागरिकता।
6	कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रवर्जन किया है।
7	पाकिस्तान से प्रवर्जित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार।
8	भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं।
9	जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती।
10	नागरिकता अधिकारों की निरंतरता।
11	संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन।

दोहरी नागरिकता

दोहरी नागरिकता के अंतर्गत ऐसे भारतीयों को जो 26 जनवरी, 1950 (पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर) के बाद देश छोड़कर विदेशों में चले गए थे, को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाएगी।

नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016

- नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 उन हिन्दू, बौद्ध, सिक्ख, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकों को प्रकृतिकरण (Naturalisation) द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जो बिना दस्तावेज के हैं और वे बांग्लादेश,

मौलिक अधिकार

- मौलिक अधिकार**—मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन तथा विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी मनमाने तौर पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
- भारतीय संविधान के तृतीय भाग में मौलिक अधिकारों, के सम्बन्ध में कुल 23 अनुच्छेद (अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35) हैं। यह विश्व का सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है।
- संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दी गई 5 व्यवस्थाओं के द्वारा नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शरण ले सकता है।

संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन (1978) के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार से सम्बन्धित सभी उपबन्धों को निरस्त करके संविधान के भाग 12 में एक नया अध्याय-4 जोड़ा गया।

इस नए अध्याय में केवल एक ही अनुच्छेद है—अनुच्छेद 300(ए)। अब सम्पत्ति के अधिकार को अन्य मौलिक अधिकारों की भांति संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। अतः अब भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो निम्नलिखित हैं: (1) समानता का अधिकार, (2) स्वतन्त्रता का अधिकार, (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार, (4) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, (5) संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, एवं (6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

- कानून के समक्ष समानता**—अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून द्वारा समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
- धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध**—अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि “राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा।”
- अवसर की समानता**—अनुच्छेद 16 के अनुसार, “सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस सम्बन्ध में केवल

पाकिस्तान या अफगानिस्तान चले गए थे तथा वहाँ जाने के बाद उनके दस्तावेज (Document) निरस्त हो गए।

- यह अधिनियम, नागरिकता अधिनियम, 1955 को संशोधित करने के लिए बनाया गया है, जो उपरोक्त तीन देशों में रहने वाले भारतीय मूल के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है।
- प्रवासी भारतीयों के लिए ‘ओवर सीज सिटीजन ऑफ इण्डिया’ (OCI) योजना का शुभारम्भ पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने जनवरी, 2006 में हैदराबाद में चौथे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किया। विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीयों को (OCI) कार्ड के तहत भारत आने के लिए पूर्ण जीवन काल के लिए वीजा प्राप्त होगा।
- OCI कार्ड धारकों को भारत में न तो मताधिकार प्राप्त है और न ही कोई सार्वजनिक पद वह प्राप्त कर सकते हैं।
- भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986 के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1955 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :
 - अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।
 - जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम-से-कम पांच वर्ष व्यतीत करने होंगे।
 - देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी, जब सम्बन्धित व्यक्ति कम-से-कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986 जम्मू-कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू है।

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा।”

- अस्पृश्यता का निषेध**—अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि “अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दण्डनीय अपराध होगा।”
 - 1955 के ‘अस्पृश्यता अपराध अधिनियम’ द्वारा अस्पृश्यता को एक दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।
 - 1989 में इस कानून को ‘अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून’ 1989 का नाम दे दिया गया है।
- उपाधियों का निषेध**—अनुच्छेद 18 में व्यवस्था की गई है कि “सेना अथवा शिक्षा सम्बन्धी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियाँ प्रदान नहीं कर सकता।” इसके साथ ही भारतवर्ष का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता।

स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गई थी, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्पत्ति के मौलिक अधिकार के साथ-साथ ‘सम्पत्ति की स्वतन्त्रता’ भी समाप्त कर दी गई है, अतः अब नागरिकों को 6 स्वतन्त्रताएँ ही प्राप्त हैं:

- विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता**—भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतन्त्रता है। इसमें प्रेस की स्वतन्त्रता भी सम्मिलित है। यही बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सम्बन्ध में है।

- अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण**—अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि “किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो।”
- व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा जीवन की सुरक्षा** (अनुच्छेद 21)—अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि “किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता।” 44वें संवैधानिक संशोधन (1979) के अनुसार अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है।



- 86वें संविधान संशोधन (2002) के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में खण्ड 21(क) को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21(क) में प्रावधान किया गया है कि राज्य छः से चौदह वर्ष की आयु के बालकों को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।
- बन्दीकरण की अवस्था में संरक्षण (अनुच्छेद 22)**-अनुच्छेद 22 के द्वारा बन्दी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि उसके अपराध के बारे में अथवा बन्दी बनाने के कारणों को बतलाए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बन्दीगृह में नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 22 के द्वारा बन्दी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे दो प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होंगे। प्रथम, शत्रु देश के निवासियों पर और द्वितीय, 'निवारक निरोध अधिनियम' के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर।

- अस्त्र-शस्त्र रहित तथा शान्तिपूर्वक सम्मेलन की स्वतन्त्रता**-व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शान्तिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है तथा उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का भी आयोजन किया जा सकता है। राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में शक्ति की इस स्वतन्त्रता को प्रतिबन्धित किया जा सकता है।
- समुदाय और संघ निर्माण की स्वतन्त्रता**-संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघ के निर्माण की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। परंतु इस स्वतन्त्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यन्त्र करे अथवा शान्ति और व्यवस्था को भंग करें।
- अबाध भ्रमण की स्वतन्त्रता**-भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबन्ध या विशेष अधिकार-पत्र के सम्पूर्ण भारत के क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं। राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हित में इस पर उचित प्रतिबन्ध लगा सकता है।
- भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतन्त्रता**-भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छानुसार स्थाई या अस्थायी रूप में किसी स्थान पर बस सकते हैं। राज्य के द्वारा सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हित में इस पर उचित प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।
- वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतन्त्रता**-संविधान में सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा व्यवसाय की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है किंतु राज्य जनता के हित में इन स्वतन्त्रताओं पर उचित प्रतिबन्ध लगा सकता है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 और 24)

- मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध**-अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दण्डनीय अपराध है। परंतु राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
- बालश्रम का निषेध**-अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता लेकिन बच्चों को साधारण कार्यों में लगाया जा सकता है।

धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

- अंतःकरण की स्वतन्त्रता**-अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतन्त्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- अनुच्छेद 25 में व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक प्रकृति के हिन्दू धार्मिक संस्थाओं (मन्दिरों व अन्य स्थानों) में हिन्दू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से (प्रवेश) करने का अधिकार होगा।**
- धार्मिक मामलों का प्रबन्ध करने की स्वतन्त्रता**-अनुच्छेद 26 प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्न अधिकार प्रदान करता है:
 - धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार;
 - धर्म सम्बन्धी निजी मामलों का स्वयं प्रबन्ध करने का अधिकार;

- चल और अचल सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार;
- उस सम्पत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार।

- धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट**-अनुच्छेद 27 के द्वारा ऐसी सम्पूर्ण आय को कर से मुक्त कर दिया गया है, जिसे धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों में खर्च करना निश्चित किया गया हो।
- शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न प्राप्त करने की स्वतन्त्रता**-अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि "राजकीय विधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

- अनुच्छेद 29** के अनुसार, "नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।" यह भी कहा गया है कि किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के सम्बन्ध में मूलवंश, जाति, धर्म, और भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- अनुच्छेद 30** के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रीति की शैक्षणिक संस्थाओं की संस्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

मूल अधिकारों को क्रियान्वित करने की व्यवस्था के उद्देश्य से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी संविधान में स्थान दिया गया है। जिसका तात्पर्य यह है कि नागरिक अधिकार के महत्व को स्पष्ट करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा था, "यह संविधान का हृदय तथा आत्मा है।" इन मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय द्वारा निम्नलिखित पाँच प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं:

- बन्दी प्रत्यक्षीकरण**-बन्दी प्रत्यक्षीकरण का आशय है-बन्दी को न्यायालय में उपस्थित किया जाए। यह अवैध रूप से बन्दी बनाए गए व्यक्ति की अपील पर जारी किया जाता है। यदि न्यायालय उसके बन्दीकरण को अवैध समझता है, तो वह उसको मुक्त करने का आदेश दे सकता है।
- परमादेश**-यह लेख उस समय जारी किया जाता है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा-पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है।
- प्रतिषेध**-यह आज्ञा-पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध-न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए-आदेश दिया जाता है कि वे इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार-क्षेत्र के बाहर है।
- उत्प्रेषण**-यह आज्ञा-पत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालयों से उच्च न्यायालयों में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपभोग न करें या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों को भंग न करें। इसके आधार पर उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों से किन्हीं विवादों के सम्बन्ध में सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं।
- अधिकार-पृच्छा**-जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार पृच्छा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है और जब तक वह इस प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर नहीं देता, वह कार्य नहीं कर सकता।

केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार

- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, (अनुच्छेद-15)।
- सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता, (अनुच्छेद-16)।
- वाक्-स्वातंत्र्य, समवेत् होने, संघ बनाने, संचरण, निवास एवं वृत्ति की स्वतन्त्रताएँ, (अनुच्छेद-19)।
- अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, (अनुच्छेद-29)।
- शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, (अनुच्छेद-30)।



विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार

1. विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, (अनुच्छेद-14)।
2. अपराधों के लिए दोष-सिद्धि में संरक्षण, (अनुच्छेद-20)।
3. जीवन का अधिकार, (अनुच्छेद-21)।
4. शोषण के विरुद्ध अधिकार, (अनुच्छेद-23, 24)।
5. धर्म की स्वतन्त्रता, (अनुच्छेद-25, 26, 27, 28)।

निजता का अधिकार

24 अगस्त, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता का अधिकार मामले पर निर्णय देते हुए इसे मौलिक अधिकार माना है। निर्णय के अनुसार निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के जीवन और स्वतन्त्रता के अधिकार का अंतर्भूत अंग है। निजता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग तीन के अंतर्गत निहित विभिन्न मूलभूत स्वतन्त्रताओं के तहत स्वभावतः संरक्षित है।

अनुच्छेद-21: जीवन एवं दैहिक स्वतन्त्रता के संरक्षण का अधिकार

- ❖ राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law) से ही उसके जीवन एवं दैहिक स्वतन्त्रता (शारीरिक स्वतन्त्रता) से वंचित किया जाएगा।
- ❖ अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता के अर्थ के विस्तार में **मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद 1978** की विशेष भूमिका रही है।
- ❖ इसी वाद में न्यायालय ने पहली बार माना कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतन्त्रता में वे समस्त आवश्यक तत्व शामिल हैं, जो व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सक्षम हैं।
- ❖ इन अर्थों में अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए गए स्वतन्त्रता के समस्त अधिकार स्वयं ही समाहित हो जाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के द्वारा अनुच्छेद 21 के अर्थों का विस्तार किया है।
- ❖ न्यायपालिका ने इस बात पर बल दिया कि जीवन के अधिकार में मात्र पशुतुल्य जीवन स्वीकार नहीं होगा, बल्कि मानव होने के नाते सम्मानपूर्ण जीवन चाहिए।
- ❖ न्यायपालिका के अनुसार अनुच्छेद-19 और अनुच्छेद-21 एक-दूसरे के पूरक हैं, इसलिए जीवन के अधिकार में स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद-19) स्वाभाविक रूप में सम्मिलित हो जाता है।
- ❖ न्यायपालिका ने इस सन्दर्भ में विधि की उचित प्रक्रिया को सिद्धांत माना अर्थात् विधि उचित होनी चाहिए। तार्किक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए।
- ❖ न्यायपालिका को विधि की व्याख्या करने का अधिकार तो है ही, साथ ही उसके औचित्य के परीक्षण करने की शक्ति भी है।
- ❖ न्यायिक सक्रियता का प्रारम्भ **मेनका गांधी वाद** से ही माना जाता है। इसमें न्यायपालिका ने प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।

अनुच्छेद-21 में अंतर्निहित अधिकार

उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की:

1. मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार।

2. स्वच्छ पर्यावरण-प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा।
3. जीवन रक्षा का अधिकार।
4. निजता का अधिकार।
5. आश्रय का अधिकार।
6. स्वास्थ्य का अधिकार।
7. 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार।
8. निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार।
9. अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार।
10. त्वरित सुनवाई का अधिकार।
11. हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार।
12. अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार।
13. फाँसी में देरी के विरुद्ध अधिकार।
14. विदेश यात्रा करने का अधिकार।
15. बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार।
16. हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार।
17. आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार।
18. सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार।
19. राज्य के बाहर न जाने का अधिकार।
20. निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार।
21. कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार।
22. महिलाओं के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करने का अधिकार।
23. सार्वजनिक फाँसी के विरुद्ध अधिकार।
24. सुनवाई का अधिकार।
25. सूचना का अधिकार।
26. प्रतिष्ठा का अधिकार।
27. दोषसिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार।
28. सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार।
29. सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार।
30. बार केटर्स के विरुद्ध अधिकार।
31. जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार।
32. सोने का अधिकार।
33. शोर, प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार।
34. विद्युत (विजली) का अधिकार।

- ❖ अनुच्छेद 21(A): 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 6-14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। इस सम्बन्ध में राज्य के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा।
- ❖ पशुओं के साथ उत्पीड़नात्मक व्यवहार **प्रिवेशन ऑफ क्र्यूएल्टी एक्ट (PCA)**, 1960 के तहत प्रतिबन्धित है।
- ❖ सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद-21 में प्रयुक्त शब्द जीवन को विस्तारित करते हुए जानवरों के जीवन को भी इसमें सम्मिलित किया, उन्हें भी जीने का अधिकार है।

मौलिक कर्तव्य

- ❖ मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए उस 'आचार संहिता' की तरह हैं, जिनका पालन उन्हें राज्य के स्थायित्व एवं समृद्धि के लिए करना आवश्यक होता है। इसी भावना को आधार बनाकर संविधान संशोधन (42वाँ संशोधन), 1976 द्वारा संविधान में 'मूल कर्तव्य' शीर्षक से एक नया भाग 4 (क) जोड़ा गया। इस नए भाग में अनुच्छेद 51 (क) में 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया।
- ❖ सन् 2002 में अभिभावकों के लिए 6-14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य जोड़ देने से अब नागरिकों के निम्नांकित 11 मूल कर्तव्य इस प्रकार हैं—
- 1. भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें।

2. प्रत्येक भारतीय नागरिक स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
3. प्रत्येक भारतीय नागरिक का यही कर्तव्य है कि वह भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अधुण बनाए रखे।
4. प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।
6. हम सब अपनी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें व उसका संरक्षण करें।

BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for UPSC & BPSC

No.1

BPSC Coaching
in India



**The
Officer's
Academy**

अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग **द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं **OFFLINE** में **10% की छूट**

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

📘 theofficersacademy
📺 theofficersacademy
🌐 <https://theofficersacademy.in>



- प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
- प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, की रक्षा करे और उनका संवर्द्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे।
- प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे व हिंसा से दूर रहे।

- प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नवीन ऊँचाइयों को छू सके।
- 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 में संशोधन करके खण्ड (ज) के बाद जोड़े गए नए खण्ड के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से अभिभावकों के लिए भी यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वे छः से चौदह वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें।

राज्य के नीति-निदेशक तत्व

- राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36-51 के मध्य किया गया है। राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का तात्पर्य भारतीय संविधान में उन सिद्धान्तों या आदेशों से है, जो राज्य की नीति का निर्देशन करते हैं और इस बात की ओर संकेत करते हैं कि राज्य की नीति क्या होनी चाहिए। ये तत्व सदैव सरकार का मार्गदर्शन करते हैं।
- संविधान में नीति-निदेशक तत्वों का उल्लेख इसलिए किया गया है, क्योंकि ये तत्व राज्य के आदर्शों को स्पष्ट करते हैं। चाहे किसी भी दल की सरकार बने किन्तु वह संविधान में उल्लिखित इन तत्वों के अनुसार निर्धारित नीतियों पर ही शासन चलाती है।

महत्वपूर्ण अनुच्छेद

- अनुच्छेद 38- राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।
- अनुच्छेद 39 क-समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
- अनुच्छेद 40- ग्राम पंचायतों का संगठन
- अनुच्छेद 41- कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
- अनुच्छेद 42- काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबन्ध
- अनुच्छेद 43- कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि
- अनुच्छेद 44- नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
- अनुच्छेद 45- बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
- अनुच्छेद 46- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि
- अनुच्छेद 47- पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य
- अनुच्छेद 48- कृषि और पशुपालन का संगठन
- अनुच्छेद 48क- पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन
- अनुच्छेद 49- राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण
- अनुच्छेद 50- कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
- अनुच्छेद 51- अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों में विवादित पक्ष

शंकर प्रसाद वाद

- शंकर प्रसाद वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद-13(2) में वर्णित विधि में संशोधन विधि शामिल नहीं है।
- न्यायपालिका के अनुसार, सामान्य विधि व संशोधन विधि में अंतर है।
- उपरोक्त से अभिप्राय है कि संसद सामान्य विधि के द्वारा मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है, बल्कि संविधान संशोधन के द्वारा, मूल अधिकारों को छीना जा सकता है।

सम्पत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, बाद में जमींदारी उन्मूलन कानून द्वारा, उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा कर कानूनी अधिकार (Legal Right) बना दिया गया।

गोलकनाथ वाद (1967)

- न्यायपालिका ने शंकरप्रसाद वाद के निर्णय को परिवर्तित कर दिया।
- अनुच्छेद-13(2) में वर्णित विधि में संशोधन विधि भी सम्मिलित है।
- अर्थात् न्यायपालिका ने सामान्य विधि और संशोधन विधि के अंतर को अस्वीकार कर दिया।
- अब संसद के द्वारा सामान्य विधि अथवा संशोधन विधि किसी के द्वारा भी मूल अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है।

भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत

गोलकनाथ वाद में भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत (Principle of Prospective Over Ruling) प्रतिपादित किया गया जिसका अभिप्राय है कि गोलकनाथ वाद के निर्णय के बाद मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन सम्भव नहीं है।

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद (मण्डल वाद)

- उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि संविधान में आरक्षण का आधार सामाजिक है, आर्थिक नहीं। इसलिए, नरसिम्हा राव सरकार द्वारा दिए गए 10% आरक्षण को अवैध करार दिया गया।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए न्यायालय ने अनुच्छेद-335 का सन्दर्भ दिया, जिसमें यह उल्लिखित है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को आरक्षण प्रदान करते समय सरकारी सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
- पिछड़ी जातियों में सम्मिलित सभी लोग पिछड़ी जातियों में शामिल नहीं होंगे क्योंकि इन जातियों का सामाजिक-शैक्षिक उत्थान हो चुका है। इन्हीं को लोकप्रिय रूप में क्रीमी-लेयर का नाम दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी-लेयर की पहचान के लिए एक आयोग के गठन का निर्देश दिया।
- उच्चतम न्यायालय ने नियुक्तियों में कैंरी-फॉरवर्ड के नियम को स्वीकार कर लिया। इसके नियम के अनुसार, यदि आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन्हें अगले-साल भरा जाएगा, परंतु इसमें 50% की अधिकतम आरक्षण सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
- आरक्षण की 50% सीमा प्रत्येक वर्ष की नौकरियों के लिए होगी न कि नौकरियों की कुल संख्या के लिए।
- विशेषज्ञता के कुछ पदों के लिए आरक्षण का पालन नहीं किया जाएगा।
- वर्तमान स्थिति: उच्चतम न्यायालय ने अब 50% के अतिरिक्त 3% आरक्षण विकलांग व्यक्तियों के लिए देने पर सहमति दी है। अपवाद स्वरूप राज्य तमिलनाडु है, जहाँ इससे अधिक आरक्षण है।

□□□